

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을에게서 토지를 구매하여 점유하고 있었으나, 을이 소유자가 아님이 밝혀져 병이 갑에 대하여 본권에 관한 소송을 제기하였다. 병은 토지의 진정한 소유자로 판결받았다.

【질문】 갑이 본권에 관한 소송에서 패소한 경우, 갑은 언제부터 악의의 점유자로 간주되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 본권에 관한 소송에서 패소한 경우, 그 소송이 제기된 때로부터 악의의 점유자로 간주됩니다. 이는 선의의 점유자라도 본권 소를 제기받은 시점부터 악의 상태로 전환됨을 의미합니다. 따라서 소송 제기 전과 후의 점유자 책임 범위가 달라지며, 손해배상 의무가 확대될 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민법 제 197 조(점유의 태양) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 197 조(점유의 태양)

① 점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다.

② 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 본다.

· 해설: 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 소가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 봅니다. 이 규정은 소송 제기 시점을 기준으로 점유자의 심리 상태를 법적으로 확정하여 책임 범위를 명확히 합니다. 소송이 제기되기 전까지는 선의의 점유자로 보호받으나, 소가 제기된 순간부터는 악의의 점유자로서 더 엄격한 책임을 집니다.

【결론】

갑은 병이 본권에 관한 소송을 제기한 날로부터 악의의 점유자로 간주되어, 이후 점유물 멸실이나 훼손 시 손해의 전부를 배상해야 합니다. 소송 제기 전 발생한 손해에 대해서는 선의의 점유자로서 이익이 현존하는 한도에서만 배상할 수 있습니다. 실무에서는 소송 제기일을 정확히 확인하여 책임 발생 시점을 구분하는 것이 중요합니다.

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증